# Condiciones de contratación, pagos, planes, renovaciones, cancelación y suspensión

**Versión 0.2 (borrador) · BORRADOR PARA REVISIÓN DE ABOGADO COLOMBIANO. No aprobado. Contiene decisiones comerciales abiertas marcadas [POR CONFIRMAR]; ninguna debe publicarse sin cerrarlas.**

## 1. Alcance y a quién se dirige

Estas condiciones regulan la contratación de un plan de Ava Platform por una organización (persona jurídica o natural que actúa en el ejercicio de su actividad). Si quien contrata es una persona natural que adquiere el Servicio como **destinatario final y para necesidades propias no ligadas a su actividad económica**, se considera consumidora y se le aplican además las protecciones del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), incluidas la información clara y suficiente (arts. 23 y 46), el derecho de retracto en ventas a distancia (art. 47) y la reversión del pago (art. 51), que **no pueden excluirse por contrato**. La clasificación de cada cliente (empresa o consumidor) la define la ley, no esta cláusula.

## 2. Información precontractual (Ley 1480, arts. 23 y 46)

Antes de pagar, la plataforma muestra: identidad y NIT del proveedor, domicilio y canales de contacto, descripción del plan y de los módulos incluidos, precio total en pesos colombianos con impuestos y cargos, periodicidad, medios de pago, duración, condiciones de renovación y cancelación, y cómo acceder a estos documentos. **La contratación pública calcula el precio, la moneda, la periodicidad y los módulos en el servidor desde el plan publicado; nunca desde lo que envía el navegador.**

## 3. Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfecciona cuando el Cliente acepta expresamente estos términos y los de uso (casilla activa, sin premarcar) y el proveedor de pagos **confirma el pago** (cuando el plan es de pago). Hasta entonces no se crea el Workspace ni se activa ningún módulo. La aceptación queda registrada con versión, fecha, hora e IP (Ley 527 de 1999: validez de los mensajes de datos y su fuerza probatoria).

## 4. Planes, módulos y precios

Cada plan define los módulos incluidos, límites (usuarios, canales, conversaciones, etc.) y su precio. Los precios publicados son **[POR CONFIRMAR: precios, impuestos incluidos o no]**. Un cambio de precio o de condiciones no afecta el periodo ya pagado; aplicará a la siguiente renovación con aviso previo de **[POR CONFIRMAR]** días. Las condiciones aceptadas (precio, periodicidad, plazos de prueba) quedan congeladas en la suscripción.

## 5. Pagos

Los pagos se procesan por una pasarela autorizada (hoy Wompi); CCG no almacena números de tarjeta. Los pagos se confirman por la notificación verificada de la pasarela. La factura electrónica se emite conforme a la normativa tributaria **[POR CONFIRMAR: integración de facturación electrónica; hoy el estado es «pago confirmado, pendiente de facturación»]**.

## 6. Renovación

**[POR CONFIRMAR — decisión comercial abierta]**: hoy la plataforma cobra únicamente la contratación inicial; no existen cobros recurrentes automáticos. Si se implementan, se exigirá autorización expresa y específica del Cliente para el cobro recurrente, aviso previo de cada cobro, y un medio sencillo de cancelarlo.

## 7. Retracto y reversión del pago

- **Retracto (Ley 1480, art. 47):** en ventas a distancia a **consumidores**, el consumidor puede retractarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del bien o a la celebración del contrato de servicios, con devolución de lo pagado en los términos de la ley. Excepciones del art. 47 (por ejemplo servicios cuya prestación haya comenzado con el consentimiento expreso del consumidor y cuando la ley lo permita) **[el abogado debe fijar cómo aplican a un SaaS de activación inmediata]**.
- **Reversión del pago (Ley 1480, art. 51; reglamentación vigente):** cuando la compra se pagó con tarjeta u otro mecanismo electrónico y hubo fraude, operación no solicitada, producto no recibido o no conforme, el consumidor puede solicitar la reversión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que tuvo noticia de la operación, informando al emisor y al proveedor.
- Estos derechos no se aplican a clientes que contratan como empresa, salvo que la ley o el contrato lo disponga.

## 8. Cancelación

El Cliente puede cancelar según el plan **[POR CONFIRMAR: efecto inmediato o al final del periodo, reembolsos y prorrateos]**. Al cancelar conserva el acceso hasta el final del periodo pagado, salvo lo pactado. Los datos se manejan conforme al documento 06.

## 9. Suspensión

CCG puede suspender el Servicio por (a) falta de pago tras aviso y plazo de gracia **[POR CONFIRMAR]**, (b) uso ilícito o que ponga en riesgo la seguridad, o (c) orden de autoridad. La suspensión por falta de pago no elimina los datos del Cliente durante **[POR CONFIRMAR]** días. Las medidas son proporcionales y se comunican por escrito.

## 10. Garantías y calidad

El proveedor responde por la idoneidad y calidad del Servicio conforme a la ley (garantía legal, Ley 1480, arts. 7 y siguientes). No se excluye la garantía legal. Los niveles de disponibilidad son los pactados **[POR CONFIRMAR]**.

## 11. Cláusulas abusivas

No se incluyen cláusulas que limiten la responsabilidad que la ley no permite limitar, impongan renuncias a derechos del consumidor, inviertan la carga de la prueba en su contra o permitan modificar unilateralmente el precio sin aviso (Ley 1480, arts. 42 y 43: ineficaces de pleno derecho).

## 12. Atención de peticiones, quejas y reclamos

Canal: **[POR CONFIRMAR]**. Los consumidores pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio.